شركات الأموال: SPA وSARL

الهدف: أن تقارن بين شركة المساهمة (SPA) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) من حيث عدد الشركاء والرأسمال وطبيعة الحقوق والمسؤولية والتسيير.

الفكرة في سطرين: شركات الأموال تقوم على **الاعتبار المالي**: المهم ما يقدّمه الشريك من مال لا شخصه. لذلك تكون مسؤولية الشريك محدودة بقيمة مساهمته، ولا يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة.

المعيار	شركة المساهمة	ذات المسؤولية المحدودة
الشركاء	مساهمون (حد أدنى)	من 1 إلى 50 شريكاً
رأس المال	أسهم	حصص
التداول	حر وقابل للتداول	مقيّد بموافقة الشركاء
المسؤولية	بقدر قيمة الأسهم	بقدر قيمة الحصص

الشكل 1: جدول مقارنة مختصر بين شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **شركة المساهمة (SPA):** شركة ينقسم رأسمالها إلى **أسهم** قابلة للتداول، ويُسأل المساهم عن ديونها بقدر حصته فقط. يشترط القانون حداً أدنى لعدد المساهمين ولرأس المال وفق القانون التجاري المعدَّل (يُراجَع).
2. **أجهزة SPA:** الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة مع رئيسه أو المدير العام، أو نمط مجلس المديرين ومجلس المراقبة، إضافة إلى محافظ الحسابات للرقابة.
3. **الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL):** تضم من شريك واحد إلى 50 شريكاً، ورأسمالها مقسّم إلى **حصص** متساوية القيمة.
4. **الشركة ذات الشخص الوحيد (EURL):** صورة من SARL يكون فيها شريك واحد.
5. **انتقال الحصص في SARL:** حرّ بين الأزواج والأصول والفروع، ومقيّد بموافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل إذا كان لأجنبي عن الشركة.
6. **تسيير SARL:** يتولاه مسيّر أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم.
7. **المسؤولية المحدودة:** لا يخسر الشريك في الشركتين أكثر مما قدّمه، ولا يكتسب صفة التاجر بصفته شريكاً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مساهم يملك 200 سهم قيمة كل سهم 1000 دج، وأفلست الشركة. **الحل:** أقصى خسارته × 200 = 200000 دج، ولا تُمس أمواله الخاصة.
2. شاب يريد إنشاء مؤسسة وحده مع حماية أمواله الشخصية. **الحل:** الشكل المناسب هو EURL.
3. شريك في SARL يريد بيع حصصه لشخص أجنبي عن الشركة. **الحل:** يلزمه الحصول على موافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **السهم** (قابل للتداول) و**الحصة** (تداولها مقيّد).
- القول إن الشريك في شركة الأموال تاجر.
- تجاوز الحد الأقصى لعدد الشركاء في SARL (50 شريكاً).
- نسيان دور الجمعية العامة ومحافظ الحسابات في SPA.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شركات الأموال = اعتبار مالي + مسؤولية محدودة.
- SPA: أسهم حرة التداول وأجهزة متعددة.
- SARL: من 1 إلى 50 شريكاً، وحصص مقيّدة.
- EURL: شريك واحد.
- الشريك لا يكتسب صفة التاجر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد